

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील सं 1948/2013

प्रेमकिशोर व अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

ब्रह्म प्रकाश व अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., जे.बी. पारदीवाला:

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1958') के प्रावधानों के तहत दायर बेदखली याचिका के मूल वादी (मकान मालिक) के कहने पर है तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2010 को सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1332/2002 में पारित

निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (किरायेदार) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.) के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत वादपत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया की बेदखली याचिका पूर्व-न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित थी।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में नीचे दिया जा सकता है।
3. अपीलार्थीगण का मामला यह है कि यहाँ प्रत्यर्थीगण को गाँव ढक्का, किंग्सवे कैंप, दिल्ली में स्थित मकान सं. 163 (पुरानी सं. 143) वाली संपत्ति के संबंध में बिजली, पानी तथा हाउस टैक्स को छोड़कर, 27.12.1987 पर 1050/- रुपए के मासिक किराए पर किरायेदारों के रूप में शामिल किया गया था। अपीलार्थीगण के अनुसार, किरायेदारी आवासीय उद्देश्य के लिए थी। उनका यह भी मामला है कि किराया फरवरी, 1993 तक विधिवत भुगतान किया गया था।
4. अपीलार्थीगण के पिता ने 27,800/- के किराये के बकाया के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को दिनांकित 04.03.1996 का एक मांग नोटिस दिया। अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रत्यर्थीगण को विधिवत नोटिस दिया गया था। तथापि किराए के बकाया का भुगतान नहीं किया गया।

5. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण के पिता ने अधिनियम 1958 की धारा 14(1)(क) के तहत 1996 की बेदखली याचिका संख्या 149 के साथ एक बेदखली याचिका दायर की ।

6. उक्त बेदखली याचिका में, प्रत्यर्थीगण ने अपना लिखित बयान दायर किया और मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार किया ।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मकान मालिक और किरायेदार के संबंध से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किए जाने के बाद, वादी पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से किराया नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे । वादी को मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने के कई अवसर दिए गए थे । रिकॉर्ड से पता चलता है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर 09.09.1997 पर और फिर 01.11.1997 पर दिया गया था ।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, किराया नियंत्रक निम्नलिखित आदेश दिनांक 27.01.1998 पारित करने के लिए आगे बढ़ा:-

"27.1.1998

वर्तमान: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री. चंदर शेखर।

अधि. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आज कोई गवाह नहीं आया है और न ही बुलाया गया है । आगे स्थगन के लिए कोई

आधार नहीं है । याचिकाकर्ता को अंतिम अवसर 9.9.97 और फिर 1.11.97 पर दिया गया था । फिर भी याचिकाकर्ता ने गवाह बुलाने की परवाह नहीं की है ।

इस प्रकार या.सा बंद किया जाता है ।

चूँकि मकान मालिक किरायेदार का संबंध स्वयं विवाद में है और याचिकाकर्ता इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है, इसलिए मेरी राय है कि मामले को प्र.सा. के लिए आगे तय करने का कोई मतलब नहीं है । इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है क्योंकि याचिकाकर्ता अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है । फाइल भेजी जाए ।

एसडी/-

27.1.1998

आर. किरण नाथ

किराया नियंत्रक दिल्ली"

9. यह विवाद में नहीं है कि बेदखली याचिका को खारिज करने वाले उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी । मूल वादी, अथार्त, समी सिंह के जीवन काल के दौरान, अधिनियम 1958 की धारा 14(1)(क) के तहत कोई नई बेदखली याचिका दायर नहीं की गई थी ।

10. समी सिंह (मूल वादी) के निधन के बाद, हित में उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले अपीलार्थीगण ने अधिनियम 1958 की धारा 14 (1)(क) के तहत प्रत्यर्थीगण के खिलाफ 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 के रूप में

पंजीकृत एक और बेदखली याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 01.03.1993 से नोटिस जारी होने की तारीख अर्थात् 18.05.2001 तक के किराए के बकाया का दावा किया गया था। प्रत्यर्थीगण द्वारा यहां एक लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें यह रुख अपनाया गया था कि समी सिंह (पहली बेदखली याचिका का मूल वादी) अर्थात् अपीलार्थीगण के हित में पूर्ववर्ती पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को साबित करने में विफल रहा था और ऐसी परिस्थितियों में, इसे दूसरी बेदखली याचिका में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह *पूर्व-न्याय* के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होगा।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्रत्यर्थीगण ने सि.प्र.सं के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी जिसमें कहा गया था कि 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 को *पूर्व-न्याय* के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था और तदनुसार शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

12. अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने 23.07.2002 दिनांकित आदेश के माध्यम से वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करते हुए यह विचार रखा कि अधिनियम 1958 की धारा 14(1)(अ) के तहत दायर दूसरी बेदखली याचिका कार्यवाही के अलग कारण पर 18.05.2001 दिनांकित

एक नए नोटिस के आधारित थी और ऊपर निर्दिष्ट 27.01.1998 दिनांकित आदेश में पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों के संबंध में योग्यता के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था । ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने यह विचार किया कि *पूर्व-न्याय* के अभिवाक कानूनी रूप से मान्य नहीं है । सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया गया था ।

13. अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट प्रत्यर्थीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2002 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1332 दायर करके इसे चुनौती दी।

14. उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह *पूर्व-न्याय* के सिद्धांतों से प्रभावित था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि-

"17. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण/मकान मालिकों के पूर्ववर्ती हितधारक श्री समी सिंह अधिनियम की धारा 14 (1)(क) के तहत उनके द्वारा दायर पहली बेदखली याचिका में पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे । चूंकि उक्त निर्णय किसी भी पक्ष द्वारा अपील में नहीं लिया गया था, इसलिए इसे अंतिम रूप दिया गया । साक्ष्य देने का अवसर दिए जाने और न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के

कारण, इसे संहिता की धारा 11 के उद्देश्य के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII नियम 3 के तहत योग्यता पर निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए ।

18. उत्तरवर्ती बेदखली याचिका दायर करके, प्रत्यर्थागण को प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे । सबूत पेश करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप सबूत के अभाव में प्रत्यर्थागण के दावे को खारिज कर दिया जाता है, वास्तव में, योग्यता पर निर्णय है । जैसा की याचिकाकर्ता ने सबूत पेश किया था, जिसे अदालत ने अपर्याप्त सबूत माना था और इसे उक्त आधार पर खारिज कर दिया था । ऐसी स्थिति में लागू कानूनी उक्ति है, 'गैर प्रत्यक्ष और गैर अस्तित्वहीन' औसत अनुपात ' । यह एक ऐसा नियम है जो उन चीजों पर लागू होता है, जो दिखाई नहीं देती हैं, और उन चीजों पर लागू होता है जो मौजूद नहीं हैं । इसलिए, किराए के बकाया का दावा करने के अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए, यदि श्री समी सिंह को यह साबित करने की आवश्यकता थी कि वह याचिकाकर्ता का मकान मालिक था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, किराया नियंत्रक के पास सबूत पेश न करने के कारण उसके खिलाफ मुद्दे का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । दूसरे शब्दों में, जो दिखाई नहीं देता है, उसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए ।

19. इन परिस्थितियों में, किराया नियंत्रक के दिनांक 27.01.1998के निर्णय को , मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए । केवल इसलिए कि दूसरी बेदखली याचिका में प्रत्यर्थागण द्वारा न केवल उस अवधि के लिए, जिसके लिए पहली बेदखली याचिका दायर की गई थी, बल्कि 18-05-2001 उत्तरवर्ती अवधि के लिए भी किराए के बकाया का दावा करते हुए कार्यवाही का कारण प्रस्तुत किया गया है, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि दूसरी बेदखली याचिका बनाए

रखने योग्य थी। पहले की कार्यवाही में पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध स्थापित नहीं किया गया था और यही बात दूसरी याचिका में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी है जिसमें किराए के बकाया का दावा करने के लिए आधार प्रत्यर्थीगण (याचिकाकर्ताओं) का रुख है कि वे याचिकाकर्ता के मकान मालिक हैं। पहली याचिका में पारित अपने आदेश दिनांक 27.01.1998 में किराया नियंत्रक द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों को योग्यता के आधार पर निष्कर्ष माना जाना चाहिए और निर्णायक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए, जो प्रकृति में अंतिम हैं और प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गई दूसरी बेदखली याचिका पर पूर्व-न्याय की बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

20. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि दिनांकित 23.07.2002 का आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए उक्त आदेश को दरकिनार और आमान्य घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 14 (1)(क) के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर दूसरी बेदखली याचिका को पूर्व-न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है। तदनुसार आदेशित।”

(जोर दिया गया)

15. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण, जो विचाराधीन संपत्ति के वैध मालिक और मकान मालिक होने का दावा करते हैं, वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में एक गंभीर त्रुटि की कि 2001 की दूसरी बेदखली याचिका संख्या 136 कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि यह पूर्व-न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 (घ) के प्रावधानों के तहत वाद को खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि न्यायपालिका के मुद्दे को कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल कहा जा सकता है । वह प्रस्तुत करते हैं कि 2001 की बेदखली याचिका संख्या 136 के वाद में ऐसा कोई कथन नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बेदखली याचिका कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा वर्जित है ।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सि.प्र.सं. के आदेश 17 नियम 3 के सिद्धांतों को लागू करने में भी त्रुटि की क्योंकि पहली बेदखली याचिका में किराया नियंत्रक द्वारा दिनांक 27.01.1998 को पारित पहला आदेश योग्यता के आधार पर नहीं था और इसलिए, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था जिसे दूसरी बेदखली याचिका में पक्षकारों के बीच बाध्यकारी कहा जा सकता है ।

18. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में गुणागुण होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जा सकता है ।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए वर्तमान अपील का प्रबल विरोध किया कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है ।

20. वह प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमे के पहले दौर में, स्वर्गीय समी सिंह (मूल वादी) को मकान मालिक किरायेदार संबंध स्थापित करने के लिए किराया नियंत्रक द्वारा पर्याप्त समय और अवसर दिए गए थे । तथापि , समी सिंह न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहे और उस सम्बन्ध में कोई सबूत पेश करने में भी विफल रहे । ऐसी परिस्थितियों में किराया नियंत्रक द्वारा बेदखली याचिका को खारिज करना उचित था ।

21. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से पाया कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.1998 को सि.प्र.सं. के आदेश 17 नियम 3 के प्रावधानों के तहत कहा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो यह निष्कर्ष कि मूल वादी अर्थात् समी सिंह मकान मालिक किरायेदार संबंध स्थापित करने में समर्थ नहीं थे, गुणागुण के आधार पर कहा जा सकता है । वह प्रस्तुत करते हैं कि एक बार इस तरह का निष्कर्ष रिकॉर्ड में आ जाने के बाद, अपीलकर्ता बाद में समी सिंह द्वारा हित में

उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हुए उसी आधार पर एक नई बेदखली याचिका को दायर नहीं कर सकते थे क्योंकि यह पूर्व-न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित होगा । वह प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11(घ) के प्रावधानों के तहत बेदखली याचिका के वादपत्र को सही ढंग से खारिज कर दिया ।

22. प्रस्तुतियों के समर्थन में प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:-

1. *भारत संघ बनाम नानक सिंह, एआईआर 1968एससी 1370:(1968) 2 एससीआर 887*
2. *सत्यधन घोषाल व अन्य. बनाम श्रीमती. देवराजिन देवी व अन्य., एआईआर 1960 एससी 941:(1960) 3 एससीआर 590*
3. *हर दयाल बनाम राम गुलाम, एआईआर (31) 1944 अवध 39*
4. *नीला बनाम पुनून, एआईआर 1936 लाहौर 385*
5. *गोविंदोस कृष्णदोस बनाम कार्वेतनगर के राजा व अन्य., एआईआर 1929 मद्रास 404*
6. *ओम प्रकाश गुप्ता बनाम रतन सिंह, (1964) 1 एससीआर 259*
7. *गुलाबचंद छोटालाल पारिख बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1965 एससी 1153*

विश्लेषण

23. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली याचिका को इस आधार पर खारिज करना उचित था कि दूसरी बेदखली याचिका *पूर्व-न्याय* के सिद्धांतों द्वारा वर्जित थी।

24. सि.प्र.सं. का आदेश 7 नियम 11 इस प्रकार है:-

"11. वादपत्र की अस्वीकृति- निम्नलिखित मामलों में वाद पत्र खारिज कर दिए जायेंगे :-

- (क) जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;
- (ख) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;
- (ग) जहां दावा किया गया राहत उचित रूप से मूल्यवान है, लेकिन वादपत्र को अपर्याप्त रूप से मुहर वाले कागज पर वापस कर दिया जाता है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर आवश्यक स्टॉप-पेपर की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र में दिए गए बयान से प्रतीत होता है की वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है;

(ड) जहां यह प्रतिलिपि में दाखिल नहीं किया गया है;

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है:

बशर्ते कि मूल्यांकन में सुधार या अपेक्षित स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर, मूल्यांकन में सुधार करने या आवश्यक स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति करने के लिए, जैसा भी मामला हो, असाधारण प्रकृति के किसी भी कारण से रोका गया था और इस तरह के समय को बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा।"

(जोर दिया गया)

25. सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 (घ) में प्रावधान है कि वादपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा "जहां वादपत्र में दिए गए बयान से प्रतीत होता है की वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है।" इसलिए, यह तय करने के लिए की क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, वादपत्र में दिए गये बयान को समझना होगा । इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को केवल वादपत्र में दिए गए बयानों को ही ध्यान में रखना चाहिए । वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है अथवा नहीं, यह वादपत्र में दिए गए बयानों से निर्धारित किया जाना चाहिए और यह मामले में लिखित बयान सहित किसी अन्य सामग्री के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए खुला नहीं है । आदेश 7 नियम 11 (घ) सि. प्र.सं. की व्याख्या पर पूर्व निर्णय का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ने से पहले,

हम सि. प्र.सं. की धारा 11 का उल्लेख करना अनिवार्य पाते हैं जो *पूर्व-न्याय* को परिभाषित करती है:-

"11. पूर्व-न्याय.- कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद अथवा मुद्दे का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और अहम रूप से सम्बन्धित मामला एक ही पक्ष के बीच या उन पक्षकारगणों के बीच एक पूर्व वाद में रहा हो , जिनके तहत वे या उनमें से कोई दावा करता है, उसी शीर्षक के तहत मुकदमा करते हुए , ऐसे उत्तरवर्ती वाद की सुनवाई के लिए सक्षम न्यायालय में या वह वाद जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया हो, और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना गया हो और अंततः निर्णय लिया गया हो।"

26. सि.प्र.सं. की धारा 11 *पूर्व-न्याय* के नियम को स्पष्ट करती है: एक न्यायालय किसी भी वाद अथवा मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी जिसमें सीधे तौर पर सम्बन्धित मामले को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 'पूर्व वाद' में सुना और तय किया गया हो । इसलिए *पूर्व-न्याय* के मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पिछले वाद (जो वाद में उठाया गया है) में इसी मुद्दे पर निर्णय लिया गया हो । यह आवश्यक है कि हम आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आधार के रूप में *पूर्व-न्याय* का उल्लेख करने से पहले, *पूर्व-न्याय* पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा की गई प्रक्रिया का उल्लेख करें । न्यायामूर्ति आर. सी. लाहोटी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने *वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा, (2004) 1 एससीसी 551* में

दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, पूर्व-न्याय के अभिवाक और उन विवरणों पर चर्चा की जो अभिवाक को साबित करने के लिए आवश्यक होंगे । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्व-न्याय के अभिवाक पर निर्णय देते समय अभिवाको, मुद्दों और 'पूर्व वाद' के निर्णय की प्रतियों का उल्लेख करना आवश्यक है:-

"11. पूर्व-न्याय का नियम उत्तरवर्ती वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ पर प्रहार नहीं करता है । यह सार्वजनिक नीति पर आधारित निर्णय द्वारा विबंध का नियम है कि मुकदमेबाजी के लिए एक अंतिमता होगी और किसी को भी एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए ।

X X X X

13. न केवल अभिवाक दिए जाने है , बल्कि पिछले मामले में अभिवचनों, मुद्दों और निर्णय की प्रतियां पेश करके इसकी पुष्टि की जानी है । हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में केवल पिछले वाद में फैसले की प्रति ही पूर्व-न्याय के प्रमाण के रूप में दायर की गई हो और निर्णय में विस्तृत अथवा अपेक्षित विवरण में अभिवाको और मुद्दों का विवरण शामिल हो, जिन्हें पर्याप्त प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है । लेकिन जैसा कि सैयद मोहम्मद सेली लब्बई बनाम मोहम्मद हनीफा [(1976) 4 एससीसी 780] में बताया गया, पूर्व-न्याय के प्रश्न का निर्णय करने का मूल तरीका पहले पक्षकारों के मामले का निर्धारण करना है जैसा कि उनके पिछले वाद के संबंधित अभिवचनों में सामने रखा गया था और फिर यह पता लगाना है कि निर्णय द्वारा क्या निर्णय लिया गया था जो पूर्व-न्याय के रूप में कार्य करता

है। निर्णय में उल्लिखित अभिवचनों में लगाए गए आरोपों के सारांश से ही अभिवचनों के बारे में अटकलें लगाना जोखिम भरा है। *गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल* [एआईआर 1964 एससी 1810 : (1964) 7 एससीआर 831] में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत पूर्व-न्याय के अभिवाक तथा विबंधन के अभिवाक को एक समान रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि पिछले वाद में वादपत्र का प्रमाण जो प्रतिबंध बनाने के लिए निर्धारित है, उसे रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। अभिवाक मूल रूप से दो वाद में कार्यवाही के कारण की पहचान पर आधारित है और इसलिए, यह बचाव पक्ष के लिए आवश्यक है जो पिछले वाद में कार्यवाही का कारण स्थापित करने में बाध्य उत्पन्न करता है। इस तरह के अभिवचनों को केवल अटकलों अथवा अनुमान लगाने की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि पिछले अभिवचनों में क्या तथ्य बताए गए थे। *काली कृष्ण टैगोर बनाम परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव* [(1887-88) 15 आइ.ए 186 : आइएलआर 16 कलकत्ता 173] में प्रिवी काउंसिल के उनके माननीय न्यायाधीश ने बताया कि पूर्व-न्याय के अभिवाक सुनिश्चित किये बिना निर्धारित नहीं किये जा सकते कि पिछले वाद में क्या मामले थे और क्या सुना और निर्णय लिया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें पिछले वाद के अभिवचनों, मुद्दों और निर्णय को देखकर ही पता लगाया जा सकता है।''

(जोर दिया गया)

27. **वी. राजेश्वरी** (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि पूर्व-न्याय का नियम उत्तरवर्ती वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के

मूल पर प्रहार नहीं करता है । यह मुकदमे को अंतिम रूप देने की सार्वजनिक नीति पर आधारित विबंधन का एक नियम है । *पूर्व-न्याय* के अभिवाक कुछ तथ्यों के प्रमाण पर आधारित होते हैं और फिर इस तरह पाए गए तथ्यों पर कानून को लागू किया जाता है । इसलिए, यह आवश्यक है कि विश्वास की नींव अभिवचनों में रखी जानी चाहिए और फिर मुद्दे को तैयार किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए ।

28. इस स्तर पर, उन निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो विशेष रूप से इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या *पूर्व-न्याय* वादपत्र को अस्वीकार करने का आधार हो सकता है। *कमला व अन्य बनाम के. टी. ईश्वर सा*, (2008) 12 एस. सी. सी. 661 में, विचारण न्यायाधीश ने विभाजन के एक वाद में वादपत्र को खारिज करने के लिए एक आवेदन को अनुमति दी और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी । न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए सि.प्र.सं . के आदेश 7 नियम 11 (घ) के दायरे की जांच की और कहा:-

"21. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) का सीमित अनुप्रयोग है। यह दिखाया जाना चाहिए कि वाद किसी भी कानून के तहत वर्जित है । इस तरह का निष्कर्ष वादपत्र में किए गए कथनों से निकाला जाना चाहिए । हमारी राय में, आदेश 7 नियम 11 के विभिन्न खंडों को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए । जबकि किसी

मामले में, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन उसके विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधारों पर दायर किया जा सकता है, उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है। संहिता के आदेश 7 नियम 11 के खंड (घ) को लागू करने के लिए जो प्रासंगिक होगा, वे वादपत्र में किए गए कथन हैं। उस उद्देश्य के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। न्यायालय की ओर से अधिकार क्षेत्र की अभाव को विभिन्न चरणों में और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है। संहिता का आदेश 7 नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) को लागू करने के उद्देश्य से, किसी भी प्रमाण की मात्रा पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामलो के गुणागुण के आधार पर पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मुद्दे इस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे। उक्त प्रावधान के तहत सभी मुद्दे किसी आदेश की विषय-वस्तु नहीं होंगे। "

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया:-

"23. पूर्व-न्याय के सिद्धांत, लागू होने पर, संहिता की धारा 12 के मद्देनजर अन्य वाद पर रोक लगा देंगे। कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न वाले प्रश्न में न केवल वादपत्र की जांच की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि अन्य साक्ष्य भी हो सकते हैं और पहले के वाद में पारित आदेश को या तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में अथवा अंतिम सुनवाई में लिया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रश्न का निर्धारण उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

24. यह कहना एक बात है कि उनके सामने वादपत्र में किए गए कथन के किसी कार्यवाही के किसी कारण का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि तथापि यह कार्यवाही के कारण का खुलासा करता है, लेकिन यह एक कानून द्वारा वर्जित है ।

25. इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस संबंध में समान नहीं हैं । लेकिन, फिर व्यापक सिद्धांत जिसे इससे निकाला जा सकता है, वह यह है कि उस स्तर पर अदालत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करेगी या तथ्य या कानून के विवादित प्रश्न में प्रवेश नहीं करेगी । यदि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी भी कानून द्वारा वर्जित पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि उसके विषय-वस्तु, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए । "

(जोर दिया गया)

29. इस न्यायालय के निर्णयों की एक पंक्ति में उपरोक्त दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है । *चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट व एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियममैन एजुकेशनल ट्रस्ट*, (2012) 8 एससीसी 706 में न्यायामूर्ति पी. सतशिवम (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि:-

"10. [...] उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां वादपत्र कार्यवाही के कारण का खुलासा नहीं करता, दावा की गई राहत का न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर कम मूल्यांकन किया जाता है और उसे सही नहीं किया जाता है, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जाती है और उसे ठीक नहीं

किया जाता है, किसी भी कानून द्वारा वर्जित, आवश्यक प्रतियों को संलग्न करने में विफल रहा और वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में या तो वाद दर्ज करने से पहले या प्रतिवादियों को सम्मन जारी करने के बाद या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

11. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा *सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य* [(2003) 1 एस. सी. सी. 557] मामले में समझाया गया था, जिसमें संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:
(एससीसी पी. 560, पैरा 9)

"9. आदेश 7 नियम 11 सि. प्र. सं. के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक तथ्य जिन पर उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए गौर करने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में अभिकथन हैं। विचारण न्यायालय मुकदमा दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी सम्मन जारी करने के बाद वाद के किसी भी चरण में आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है। आदेश 7 सि. प्र.सं. के नियम 11 के खंड (क) और (घ) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए, वाद में अभिकथन स्पष्ट हैं; लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा किये गये अभिवाक उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी, इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सि.प्र सं. के तहत आवेदन पर निर्णय लिए बिना लिखित बयान दायर करने का

निर्देश विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को छूने वाली प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं हो सकती है।

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के क्रम में , निचली अदालत को वाद में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और वाद के किसी भी चरण में विचारण न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में किए गए कथन महत्वहीन हैं और वाद में किए गए कथनों/अभिवचनों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है । दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन । उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा किये गये अभिवचन पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों पर किया जाना है । *राष्ट्रकोस ब्रेट व कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रोपर्टी* [(1998) 7 एससीसी 184] तथा *मायार (एच. के.) लिमिटेड बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस* [(2006) 3 एससीसी 100] ।में इन सिद्धांतों को दोहराया गया है ।"

30. इसी तरह, *सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन , (2018) 5 एससीसी 644* में , सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि वाद पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वाद पूर्व-न्याय द्वारा वर्जित था । विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई । न्यायामूर्ति ए. के. सीकरी ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा:-

"9. पहली बार में, यह देखा जा सकता है कि जहाँ तक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत का सवाल है यह कार्यवाही के एक अलग कारण पर आधारित है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा उस तरह की राहत पर तभी विचार किया जा सकता है जब वादी इस तरह का वाद लाने के लिए अपनी अधिस्थिति स्थापित करने में समर्थ हो । यदि अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए प्रकथन सही हैं, तो ऐसा वाद बनाए रखने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार यह पिछले दो वादों में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रत्यर्थी 1 -वादी अपना हिस्सा लेने के बाद साझेदारी फर्म से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया था और यह अपीलकर्ता (या अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी 2) है जो मैसर्स सेन इंडस्ट्रीज के मामलों का प्रबंधन करने का हकदार है । तथापि , इस स्तर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही बताया गया है, लिखित बयान में बचाव में नहीं जाया जा सकता है । केवल आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से वाद पत्र पर गौर करना होगा । यह संभव है कि चतुराई से तैयार किए गए वादपत्र में, वादी ने 2008 के वाद संख्या 268 के बारे में विवरण नहीं दिया है, जो उसके खिलाफ तय किया गया है । उन्होंने 1995 के वाद संख्या 103 के बारे में उल्लेख करना पूर्ण तरह से छोड़ दिया है, जिस निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है । उस अर्थ में, वादी-प्रत्यर्थी 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रकथन अंततः सही पाए जाते हैं । तथापि , कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, आदेश 7 नियम सि.प्र.सं. के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय लिखित बयान में पेश किए गए ऐसे बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है ।"

(जोर दिया गया)

कमला (उपर्युक्त) का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि:-

"12. ...अपीलकर्ता ने पहले के दो मामलों का उल्लेख किया है जो प्रत्यर्थी 1 द्वारा दायर किए गए थे और जिसमें वह विफल रहे। ये न्यायिक अभिलेख हैं। अपीलकर्ता पहले के दो मुकदमों में अभिवचनों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ उन कार्यवाहियों में अदालतों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां दाखिल करके आसानी से अपने प्रकथनों की सत्यता प्रदर्शित कर सकता है। वास्तव में, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) द्वारा पारित 31-3-1997 के आदेशों की प्रतियाँ, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) द्वारा पारित डिक्री को बरकरार रखते हुए सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) द्वारा पारित 31-3-1998 के निर्णय की प्रति सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग द्वारा 2008 के वाद संख्या 268 में पारित 31-7-2014 के निर्णय और डिक्री की प्रति अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई है। पहले वाद का फैसला करते समय, विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्यर्थी 1 ने कुल 2,00,000 रुपये की राशि स्वीकार की थी और इसलिए, उक्त वाद को विबंधन, अधित्यजन और उपमति और अधित्यजन के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था। इस तरह के मामले में, तथापि अपीलकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. का सहारा लेना उचित नहीं था, साथ ही, विचारण न्यायालय, मुद्दों को तैयार करने के बाद, उन मुद्दों को उठा सकती है जो वाद की पोषणनीयता से संबंधित हैं और पहली बार में उसी पर निर्णय ले सकती है। इस तरह से अपीलकर्ता, या उस मामले के लिए पक्षकारों को लंबी कार्यवाही की अनावश्यक पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता अंततः अपनी प्रस्तुतियों में सही पाया जाता है।"

(जोर दिया गया)

31. **सौमित्र कुमार सेन** (उपर्युक्त) के मामले में यह न्यायालय एक ऐसे मामले की जांच कर रहा था जिसमें प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह पूर्व-न्याय के आधार पर वादपत्र को खारिज कर दे । अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी प्रार्थना को खारिज कर दिया था जिस पर प्रतिवादी ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था । इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए ऐसे आदेशों को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यदि अपीलकर्ता द्वारा लिखित बयान में किए गए प्रकथन सही हैं, तो वाद पोषणीय नहीं हो सकता है । तथापि , इस स्तर पर, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, लिखित बयान में बचाव में नहीं जाया जा सकता है । सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से वादपत्र पर गौर करना होगा ।

32. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा "आदेश 7 नियम 11 का सहारा" लेना उचित नहीं है, इस न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय, मुद्दों को तैयार करने के बाद, उन मुद्दों को उठा सकता है जो वाद की पोषणीयता से संबंधित हैं और उन्हें पहली बार में तय कर सकता है । न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि इस कार्रवाई से अपीलकर्ता को लंबी कार्यवाहियों से बचने में मदद मिलेगी ।

33. उपरोक्त प्राधिकारियों के अवलोकन पर, सि.प्र.सं के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) किसी वाद को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वादपत्र में दिए गये प्रकथनों को संदर्भित करना होगा;

(ii) वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव पर आवेदन के गुणागुण तय करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(iii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद *पूर्व-न्याय* द्वारा वर्जित है, यह आवश्यक है कि (i) 'पिछला वाद' तय हो , (ii) उत्तरवर्ती वाद में मुद्दे प्रत्यक्ष और काफी हद तक पूर्ववर्ती वाद के मुद्दे में थे; (iii) पूर्ववर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों अथवा पक्षकारों के बीच था जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं, उसी शीर्षक के तहत मुकदमा करते हो ; और (iv) कि इन मुद्दों पर

निर्णय लिया गया था और अंत में उत्तरवर्ती वाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था; और

(iv) चूंकि *पूर्व-न्याय* के अभिवाक को निरस्त करने के लिए 'पिछले वाद' में अभिवचनों, मुद्दों और निर्णयों पर विचार की आवश्यकता होती है, ऐसे अभिवाक आदेश 7 नियम 11 (घ) के दायरे से बाहर होंगे, जहां केवल वादपत्र में दिए गए बयानों का ही अवलोकन करना होगा ।

(देखिए: *श्रीहरि हनुमंतसदास टोटला बनाम हेमंत विठ्ठल कामत*,
(2021)9 एससीसी 99)

34. सि.प्र.सं की धारा 11 के तहत *पूर्व-न्याय* के सामान्य सिद्धांत में निर्णय की निश्चय निश्चायकता के नियम होते हैं, लेकिन *पूर्व-न्याय* को लागू करने के लिए, उत्तरवर्ती वाद में जो मामला प्रत्यक्ष व काफी हद तक विवाद में है वो वही मामला होना चाहिए जो पिछले वाद में प्रत्यक्ष और काफी हद तक विवादित था । इसके अलावा, वाद का निर्णय गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए था और निर्णय अंतिम होना चाहिए था । जहाँ पूर्ववर्ती वाद को विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण खारिज कर दिया जाता है, या वादी की

उपस्थिति की व्यतिक्रम के लिए, या पक्षकारों के असंयोजन अथवा कुसंयोजन वाले या बहुपक्षीयता के आधार पर , या इस आधार पर कि वाद बुरी तरह से तैयार किया गया था, या किसी तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की ओर से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जब वादी को डिक्री का अधिकार देने के लिए कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है, या लागत के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में विफलता के लिए , या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर , या किसी वादपत्र पर अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए जिसका कम मूल्यांकन किया गया था, या कार्यवाही कारण के अभाव के लिए , या इस आधार पर कि यह अवधिपूर्व है और बर्खास्तगी की पुष्टि अपील (यदि कोई हो) में की जाती है, निर्णय, गुणागुण पर नहीं होने के कारण, उत्तरवर्ती वाद में पुनर्न्यायिक नहीं होगा।

35. वर्तमान मामले में, बेदखली याचिका का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों के पूर्व-न्याय आधार की जांच करने से पहले, कई पहलुओं को गौर से देखना पड़ सकता है । क्या इस तरह का मुद्दा पिछले वाद में महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा था और इसी तरह के अन्य प्रश्न सामने आ सकते हैं । ऐसी परिस्थितियों में सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी । इसलिए, उच्च न्यायालय ने वादपत्र को खारिज करने में त्रुटि की ।

36. वर्तमान अपील में हमें जो बुनियादी प्रश्न तय करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या स्वर्गीय समी सिंह द्वारा दायर पहला वाद अर्थात् बेदखली याचिका संख्या 149/1996 को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था । दूसरे शब्दों में कहें तो क्या किराया नियंत्रक द्वारा बेदखली याचिका संख्या 149/1996 को खारिज करते हुए दर्ज किया गया निष्कर्ष कि बेदखली याचिका खारिज किए जाने के योग्य है क्योंकि वादी समी सिंह पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को स्थापित करने में विफल रहे थे, को गुणागुण के आधार पर कहा जा सकता है ताकि दूसरी बेदखली याचिका संख्या 136/2001 को पूर्व-न्याय के सिद्धांतों पर पोषणीय नहीं रखा जा सके ।

37. उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पहला मुकदमा अर्थात् बेदखली याचिका संख्या 149/1996 को सि.प्र.सं के आदेश 17 आदेश 3 के प्रावधानों के तहत खारिज किया जा सकता है और इसलिए, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के संबंध में उसमें दर्ज निष्कर्ष को गुणागुण पर कहा जा सकता है और इस प्रकार उत्तरवर्ती कार्यवाही में बाध्यकारी कहा जा सकता है ।

38. उपरोक्त संदर्भ में, हम सि.प्र.सं के क्रमशः आदेश 17 नियम 2 और 3 के प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं जो इस प्रकार हैंः

"आदेश 17 नियम 2 और 3:

2. यदि पक्ष निर्धारित दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो प्रक्रिया.--जहां, किसी भी दिन जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, उस दिन न्यायालय आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से किसी एक में वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण- जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक अहम हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मामले में आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा पक्ष मौजूद था ।

3. किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में विफल होने के बावजूद न्यायालय आगे बढ़ सकता है - जहां किसी वाद का कोई पक्षकार, जिसे समय दिया गया है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनने, या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय दिया गया है, न्यायालय, इस तरह के व्यतिक्रम के बावजूद,

(क) यदि पक्ष उपस्थित हैं, तो वाद पर तुरंत निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें; अथवा

(ख) यदि पक्षकार अथवा उनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो नियम 2 के तहत कार्रवाई करें'' ।

39. सि.प्र.सं के आदेश 17 नियम 2 में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी दिन, जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, वहां न्यायालय आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से किसी एक में वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है अथवा ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

40. सि.प्र.सं. के आदेश 17 नियम 2 में संलग्न स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक अहम हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मामले को आगे बढ़ा सकता है जैसे कि ऐसा पक्ष मौजूद था ।

41. तथापि, सि.प्र.सं के आदेश 17 नियम 3 में यह प्रावधान है कि जहां किसी वाद का कोई पक्षकार जिसे समय दिया गया है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनता है, या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय की अनुमति दी गई है, न्यायालय, इस तरह की व्यतिक्रम के बावजूद, (क) यदि पक्षकार उपस्थित हैं, तो वाद पर तुरंत निर्णय लेने के लिए

आगे बढ़ सकता है, अथवा (ख) यदि पक्षकार , या उनमें से कोई अनुपस्थित है, तो नियम 2 के तहत आगे बढ़ सकता है ।

42. सि.प्र.सं के आदेश 17 नियम 2 और आदेश 17 नियम 3 का दायरा *बी. जानकीरामैया चेट्टी बनाम ए. के. पार्थसारथी व अन्य.*, (2003) 5 एससीसी 641, के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया , जिसमें न्यायामूर्ति अरिजीत पसायत ने पीठ की ओर से बोलते हुए पैरा 7 से 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"7. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आदेश 9 के तहत उपाय खोया है या नहीं यह देखना आवश्यक है कि क्या पहली बार में न्यायालय ने नियम 2 के स्पष्टीकरण का सहारा लिया था ।

8. स्पष्टीकरण अदालत को अपने विवेकाधिकार पर ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति देता है जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य का अहम हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है । जैसा कि प्रावधान स्वयं दर्शाता है, न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किसी दी गई परिस्थिति में किया जाना है । प्रावधान के लागू होने के लिए, न्यायालय को स्वयं संतुष्ट होना होगा कि:

(क) किसी भी मुकदमा के साक्ष्य का अहम हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है; (ख) ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहा है; और (ग) वह दिन है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है । नियम 2 न्यायालय को आदेश 9 में दिए

गए किसी भी तरीके को अपनाने या ऐसा आदेश देने की अनुमति देता है जो वह उचित समझता है जब किसी भी दिन जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है। स्पष्टीकरण नियम के तहत दी गई सामान्य शक्ति के लिए एक अपवाद के रूप में है, जो अदालत को निर्दिष्ट परिस्थिति के तहत कार्य करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है, अर्थात् जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक अहम हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष उस तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। यदि ऐसी तथ्यात्मक स्थिति है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मान सकता है कि ऐसा पक्ष मौजूद था। आदेश 9 नियम 3 के तहत न्यायालय यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकती है कि वाद तब खारिज किया जाए जब वाद सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित न हो। नियम 2, 6 और 8 में वाद को खारिज करने के अन्य प्रावधान भी हैं। हम मुख्य रूप से नियम 6 द्वारा तय की गई स्थिति से चिंतित हैं। स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण शब्द "मामले के साथ आगे बढ़ें" हैं। अतः तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या स्पष्टीकरण न्यायालय द्वारा लागू किया गया था या नहीं।

9. नियम 2 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे" आदेश 9 द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से एक को अपनाने के विकल्प के रूप में हैं। आदेश 17 नियम 3 (ख) के तहत, अदालत के लिए एकमात्र रास्ता नियम 2 के तहत आगे बढ़ना है, जब कोई पक्ष अनुपस्थित हो। इसका स्पष्टीकरण न्यायालय को नियम 3 के तहत आगे बढ़ने का विवेकाधिकार देता

है, भले ही कोई पक्ष अनुपस्थित हो । लेकिन इस तरह के मार्ग को केवल तभी अपनाया जा सकता है जब अनुपस्थित पक्ष पहले ही साक्ष्य या उसके एक अहम हिस्से का नेतृत्व कर चुका हो । यदि स्थिति ऐसी नहीं है, तो न्यायालय के पास नियम 2 में दिए गए अनुसार आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । नियम 2 और 3 अलग-अलग और अलग-अलग परिस्थितियों में काम करते हैं । नियम 2 तब लागू होता है जब स्थगन आम तौर पर दिया जाता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं । दूसरी ओर, नियम 3 वहां काम करता है जहां नियम में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए स्थगन दिया गया है । जबकि नियम 2 निर्दिष्ट तरीकों में से एक में वाद के निपटारे की बात करता है, नियम 3 न्यायालय को वाद पर तुरंत फैसला करने का अधिकार देता है । तथापि, दोनों नियमों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि पहले वाले में, कोई भी पक्ष सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहा है, जबकि बाद वाले में पक्ष ने तथापि उपस्थित होने के बावजूद किसी एक या अधिक गणना किए गए व्यतिक्रम को किया है । नियम 2 और नियम 3 के स्पष्टीकरण का संयुक्त प्रभाव यह है कि न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है । प्रदत्त शक्ति अनुमत है और अनिवार्य नहीं है । स्पष्टीकरण एक मान्य प्रावधान की प्रकृति में है, जब दी गई परिस्थितियों में, अनुपस्थित पक्ष को उपस्थित माना जाता है ।

10. स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "जहां साक्ष्य अथवा किसी पक्ष के साक्ष्य का एक अहम हिस्सा" है । वहाँ इस विधायी अभिव्यक्ति में एक सकारात्मक उद्देश्य है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अनुपस्थित पक्ष के रुख को साबित करने और वाद के निपटारे के लिए पर्याप्त है । अनुपस्थित पक्ष को इस स्पष्ट उद्देश्य के लिए उपस्थित माना जाता है ।

न्यायालय स्पष्टीकरण के तहत कार्य करते हुए मामले में आगे बढ़ सकता है यदि वह प्रथमदृष्टया स्थिति है । अदालत को इस आवश्यक पहलू के बारे में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर संतुष्ट होना होगा । न्यायालय के लिए उस परिप्रेक्ष्य में अपनी संतुष्टि दर्ज करना भी अनिवार्य होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि स्पष्टीकरण को लागू करने के लिए साक्ष्य या साक्ष्य के अहम हिस्से की आवश्यकता बिना किसी उद्देश्य के है । यदि अभिलेख पर साक्ष्य वाद के निपटारे के लिए पर्याप्त है, तो वाद को स्थगित करने अथवा निर्णय को टालने की कोई आवश्यकता नहीं है । "

(जोर दिया गया)

43. *प्रतिवादी भयङ्करम पिचम्मा बनाम के. श्रीरामुलु, एआईआर 1918 मैड 143 (एफबी)* में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय और *मरियानिसा बनाम रामकलपा गोरसिन, आईएलआर 34 कैल 235* में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, *गोपी किशन बनाम रामू, एआईआर 1964 राज 147* में राजस्थान उच्च न्यायालय और *शिद्रमप्पा इरप्पा शिवांगी बनाम बसलिंगप्पा कुशनापा कुंभार, एआईआर 1943 बॉम्बे 321:1943 एससीसी ऑनलाइन बीओएम 16: आईएलआर 1944 बॉम्बे 1 (एफ बी)* में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय पीठ पर विचार किया गया।

44. गोपी किशन (उपर्युक्त) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"8. *प्रतिवादी भयङ्करम पिचम्मा बनाम कामिसेट्टी श्रीरामुलु*, एआईआर 1918 मैड 143 (एफबी) में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII के नियम 2 और 3 परस्पर अनन्य हैं । जहां नियम 2 की शर्तों को पूरा किया जाता है, भले ही नियम 3 द्वारा परिकल्पित परिस्थितियां मौजूद हों और लागू हों, नियम 2 को लागू किया जाना चाहिए । जिन कारणों से विद्वान न्यायाधीशों को यह वरीयता देने के लिए राजी किया गया, वे हैं कि जब कोई पक्ष उपस्थित होने के साथ-साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने या कोई ऐसा कार्य करने में विफल रहा है जिसके लिए उसे समय दिया गया था, तो पक्ष की अनुपस्थिति में यह मान लेना अन्यायपूर्ण होगा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने या कार्य करने में उसकी विफलता अनुचित थी क्योंकि वह अनुपस्थित था और इसलिए , साक्ष्य प्रस्तुत करने में या मुकदमे की प्रगति को आगे बढ़ाने में कार्य करने में अपनी विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था । साम्या ने मांग की कि न्यायालय को मामले को केवल अनुपस्थित का मानते हुए आदेश XVII नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आगे बढ़ना चाहिए । मद्रास उच्च न्यायालय की इस पूर्ण न्यायपीठ के सदस्य सी. जे. वालिस ने तथापि एक अलग विचार व्यक्त किया कि नियम 2 और 3 पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं थे । एम. अगैया बनाम मोहम्मद अब्दुल करीम, ए आईआर 1961 आंध्र प्रदेश 201 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक पूर्ण न्यायपीठ का निर्णय है, जिसने प्रा-तिवादी के मामले, एआईआर 1918 मद्रास 143 (2) (एफबी) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अपनाया है । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों का उल्लेख नहीं किया है जिन्होंने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है । *मा ह्या न्युन बनाम मा, आये मिंट*, एआईआर 1937 रंगून 437, में

रंगून उच्च न्यायालय , नागपुर उच्च न्यायालय ने *भिओराज जेठमल बनाम जनार्दन में नागोराव*; एआईआर 1933 नागपुर 370 में और भोपाल के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय *हशमत राय बनाम लाल चंद*, ए. आई. आर. 1952 भोपाल 43 ने मद्रास उच्च न्यायालय के समान दृष्टिकोण अपनाया है ।

9. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दूसरा दृष्टिकोण मारियानिस्सा बनाम रामकलपा गोर्सिन, आई. एल. आर. 34 कलकत्ता 235 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 157 और 158 के बीच संबंध पर विचार किया गया , जो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के क्रमशः आदेश XVII नियम 2 और 3 के अनुरूप है और यह विचार व्यक्त किया कि धारा 158 के अनुप्रयोग के लिए सामग्री का अस्तित्व आवश्यक था जो आदेश XVII के नियम 3 के अनुरूप है । इस मामले में मुद्दे तैयार किए गए और विभिन्न स्थगनों के बाद मामला 10 मार्च, 1905 को सुनवाई के लिए आया । वादी ने गवाहों के लिए प्रक्रिया मांगी और प्राप्त की, लेकिन चूंकि वे मुकदमे के लिए निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हुए, इसलिए वादी ने उनमें से एक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया । इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था । वादी के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि उसके पास मामले में पेश होने के लिए आगे कोई निर्देश नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायाधीश ने अभियोजन के अभाव में वाद को खारिज कर दिया । जब वादी ने धारा 102 (आदेश IX नियम 8) के तहत बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया तो प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वाद धारा 102 के तहत नहीं बल्कि धारा 158 (आदेश XVII नियम 3) के तहत खारिज किया गया था और इसके परिणामस्वरूप वादी का उपचार समीक्षा के लिए

था न कि बहाली के लिए । अंततः वादी ने उच्च न्यायालय में अपील की । विद्वान न्यायाधीशों ने कहा,--

"यह स्पष्ट है कि धारा 157 का दायरा धारा 158 से काफी अलग है । धारा 158 एक ऐसे मामले पर विचार करती प्रतीत होती है जिसमें न्यायालय के समक्ष वाद के निर्णय पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री है ।..... धारा 158 में जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि किसी पक्ष द्वारा उसे जो निर्देश दिया गया था, उसके निष्पादन में व्यतिक्रम करने के मात्र तथ्य से वादी के वाद को खारिज नहीं किया जाएगा, यदि वह व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार था, या प्रतिवादी के खिलाफ दावे की डिक्री, यदि प्रतिवादी वह व्यक्ति था, जिसने व्यतिक्रम की थी; शब्द 'स्वतः व्यतिक्रम के बावजूद' स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि न्यायालय को व्यतिक्रम के बावजूद वाद के निपटारे के लिए ऐसी सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना है उसके समक्ष मौजूद हैं । दूसरी ओर, धारा 157 वाद के निपटारे की बात करती है, और निस्संदेह ऐसे मामले शामिल करती हैं जिनमें न्यायालय के समक्ष गुणागुण पर निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदि धारा 97, 98, 99 खंड (क) और 102 में विचार की गई घटना, यद्यपि, यदि धारा 100, खंड (क) में उल्लिखित आकस्मिकता होती है, तो न्यायालय के समक्ष सामग्री होगी, और गुणागुण पर निर्णय होगा ।....."

(जोर दिया गया)

45. *शिवरामप्पा इरप्पा शिवांगी* (उपर्युक्त) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के फैसले पर भी विचार कर सकते हैं जहां निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

"आदेश III, नियम 1 में पक्षकारगणों की उपस्थिति के बारे में सामान्य प्रावधान यह है कि कोई पक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से उपस्थित होने, आवेदन करने या कार्य करने वाले अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो सकता है। इन्हें कानून के किसी भी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन बनाया जाता है। ऐसा स्पष्ट प्रावधान आदेश 5, नियम 1 में है, जहां एक प्रतिवादी द्वारा पेश होने का तरीका या तो (क) व्यक्तिगत रूप से, या (ख) एक अधिवक्ता द्वारा विधिवत निर्देश दिया गया है और वाद से संबंधित सभी भौतिक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, या (ग) ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ किसी व्यक्ति के साथ एक अधिवक्ता द्वारा कहा गया है। पहली अनुसूची के प्रपत्र संख्या 1 और 2 परिशिष्ट ख में दिए गए सम्मन प्रपत्रों में भी वही निर्देश हैं। जहाँ, इसलिए, प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है और उसके अधिवक्ता को निर्देश देने के लिए कोई और नहीं है, केवल एक व्यक्ति जिसके द्वारा उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है वह एक अधिवक्ता है जिसे विधिवत निर्देश दिया जाना चाहिए और सभी भौतिक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होना चाहिए। अतः, यदि वादी सुनवाई के किसी भी दिन न्यायालय में उपस्थित होता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई निर्देश नहीं है कि मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो प्रतिवादी की उपस्थिति नहीं होती है। क्या किसी वादी को विधिवत निर्देश दिया जाता है, यह तथ्य का प्रश्न है, लेकिन यदि वह इस आधार पर मुकदमे में भाग

लेने से इनकार करता है कि उसके पास कोई निर्देश नहीं है और फिर स्थगन के लिए आवेदन करने के बाद या किए बिना मामले से पीछे हट जाता है, तो प्रतिवादी के खिलाफ आगे की सभी कार्यवाही एकतरफा हो जाती है । यदि इसके बाद न्यायालय वादी को साक्ष्य देने के लिए कहता है और फिर उसके पक्ष में एक डिक्री पारित करता है, तो इसे एक एकतरफा डिक्री माना जाना चाहिए । प्रतिवादी तब आदेश IX, नियम 13 के तहत इसे अलग करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा....."

46. *गोपी किशन* (उपर्युक्त) में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने एक उदाहरण दिया कि आदेश 17 का नियम 2 अथवा नियम 3 कब लागू होगा । हम पूर्ण न्यायपीठ की प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत करते हैं:-

"18. नियम 2 न्यायालय को, किसी पक्ष के अनुपस्थिति होने की स्थिति में, आदेश 9 द्वारा निर्देशित तरीकों में से किसी एक में वाद का निपटारा करने या ऐसा अन्य आदेश देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जो वह उचित समझता है । तथापि, नियम 3 में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां एक पक्ष जिसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक किसी अन्य कार्य के प्रदर्शन के लिए समय दिया गया है और ऐसा पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने या उस कार्य को करने में विफल रहता है जिसके लिए न्यायालय को अनुमति दी गई हो इस तरह के व्यतिक्रम के बावजूद वाद पर तुरंत फैसला करने के लिए आगे बढ़ें । जब कोई पक्षकार जिसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए समय दिया गया है, वह भी प्रकट नहीं होता है तो यह स्पष्ट रूप से दोहरे व्यतिक्रम का मामला है । पक्षकार न

केवल वह करने में विफल रही है जिसके लिए उसे समय दिया गया था, बल्कि वह उपस्थित होने में भी विफल रही है । हमारी राय में यह दोहरे व्यतिक्रम मामले को आदेश XVII नियम 3 के दायरे से दूर नहीं करती है । हम पूर्ण न्यायपीठ मद्रास मामले में दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं कि नियम 2 और 3 परस्पर अनन्य हैं । हमारे सामने भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन पक्ष न केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, बल्कि खुद भी अनुपस्थित रहा और यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश XVII नियम 3 ऐसे मामले में लागू नहीं हो सकता है।

19. विभिन्न कारणों से कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अपनाने वाले निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह माना गया है कि आदेश XVII नियम 3 के तहत एक वाद पर निर्णय लेने के लिए सामग्री का अस्तित्व आवश्यक है । अधिनियम की भाषा स्पष्ट रूप से सामग्री के अस्तित्व को इसके अनुप्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में इंगित नहीं करती है । यह व्याख्या स्पष्ट रूप से 'निर्णय' शब्द से प्रभावित हुई है जिसका अर्थ है गुणागुण पर निर्णय लेना । रामकरन के मामले में, आईएलआर (1953) 3 राज 798 इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम 4 के प्रावधानों द्वारा यह मानने के लिए प्रभावित महसूस किया कि सामग्री का अस्तित्व आवश्यक था और क्योंकि केवल अभिवचन और मुद्दे रिकॉर्ड पर थे, उन्होंने राय दी कि बर्खास्तगी को आदेश XVII नियम 2 के तहत एक माना जाना चाहिए । दूसरी ओर, अमरसिंह के मामले, 1953 राज एलडब्ल्यू 365 में, विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि जहां वादी वाद में उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा, तो तार्किक निष्कर्ष यह था कि वाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए

चाहे सामग्री मौजूद हो या नहीं । किसी भी निर्णय ने आदेश XVII नियम 3 के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री की सटीक मात्रा को इंगित करने का प्रयास नहीं किया है । इस तरह के कार्य की कठिनाई की सराहना करना सरल है । विभिन्न प्रकार के मामलों और स्थिति की जटिलताओं में सार्वभौमिक नियमों का निर्माण एक ऐसा कार्य है जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है । संकेत, "तथापि रामकरण के मामले, आईएलआर (1953) 3 राज 798 में हैं कि सामग्री का अर्थ रिकॉर्ड पर 'साक्ष्य' हो सकता है । इसके बाद जो स्पष्ट सवाल उठता है वह यह है कि क्या साक्ष्य का अभाव आदेश XVII नियम 3 की प्रयोज्यता को पूरी तरह से बाहर कर सकती है? इस तरह के व्यापक प्रस्ताव को निर्धारित करना मुश्किल है । आदेश XVII नियम 3 का इरादा जैसा कि देखा गया है कि एक पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने या वाद की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने के लिए समय मांगता है और दोनों में से किसी एक को करने में चूक करता है, एक न्यायालय वाद का तुरंत फैसला कर सकता है । हमारे विचार से, यह कहना बहुत व्यापक है कि किसी भी मामले में जहां साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया गया है, नियम 3 लागू नहीं होगा । परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या वह न्यायालय जिसके समक्ष वाद सामग्री के आधार पर लंबित है, वाद पर तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में है, इसके बावजूद कि कोई पक्षकार व्यतिक्रम में है । पक्षकारगण के अभिवचनों और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे कुछ मामलों में न्यायालय को वाद पर तुरंत निर्णय लेने में सक्षम बना सकते हैं । मान लीजिए कि एक वचन पत्र पर एक वाद में जिसके निष्पादन से प्रतिवादी द्वारा इनकार नहीं किया गया है और प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगने पर विचार करने का अनुरोध करता है । समय की अनुमति दे दी जाती लेकिन वह साक्ष्य पेश करने में चूक करता है । क्या परक्राम्य लिखत

अधिनियम की धारा 118 में निहित कानूनी अनुमान को ध्यान में रखते हुए मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता है? एक विपरीत मामले में प्रतिवादी निष्पादन से इनकार करता है और वादी को निष्पादन साबित करने के लिए समय दिया जाता है और वह चुक करता है । क्या वाद का निर्णय वादी द्वारा उस पर रखे गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने में किए गए व्यतिक्रम के आधार पर नहीं किया जा सकता है? पहले दृष्टांत में शायद यह कहा जा सकता है कि वचन पत्र निष्पादन, जिसके बारे में स्वीकार किया गया है, सबूत का गठन करता है और नियम 3 की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है । दूसरे दृष्टांत में; तथापि, निष्पादन को स्वीकार नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य नहीं है । वादी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है । क्या हम कह सकते हैं कि वाद का निपटारा आदेश XVII नियम 2 के अनुसार आदेश IX के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है क्योंकि आदेश IX के तहत परिकल्पित परिस्थितियाँ दृष्टांत में दी गई स्थितियों से अलग हैं । क्या यह कहा जा सकता है कि न्यायालय ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह आदेश 17 के नियम 2 में निर्धारित करता है? ऐसा आदेश इस तरह की स्थिति में वादी की अनुपस्थिति के लिए मामले को स्थगित करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है । इसलिए, यदि वादी अवसर दिए जाने के बावजूद अभिवचनों और परिणामी मुद्दों को देखते हुए उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो मामले को उसके साक्ष्य के अनंत काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है और किसी न किसी स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य के अभाव में इसका निर्णय लेना पड़ता है । यहाँ तक कि एक विवादित वाद में भी कभी-कभी साक्ष्यों के अभाव में मुद्दों का फैसला किया जाता है और इसी तरह पूरे वाद में भी हो

सकता है । इसलिए, हमारी राय में सामग्री के अस्तित्व का मतलब आवश्यक रूप से साक्ष्य का अस्तित्व नहीं है । यदि किसी वाद का निर्णय उसके समक्ष सामग्री पर साक्ष्य की कमी के बावजूद किया जा सकता है तो आदेश XVII नियम 3 को मामले को नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है । अभिलेख पर सामग्री को तकनीकी अर्थ देने और साक्ष्य के बराबर करने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ न्यायालय में निहित विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करेंगी । यह न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना है और बिना अस्पष्टता के यह इंगित करना है कि वह आदेश XVII नियम 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या नहीं । यह सही है कि नियम 3 का आवेदन एक चूक करने वाले पक्ष के भविष्य के उपायों को प्रतिबंधित करता है और एक सख्त प्रावधान है, और इसलिए, इसे सावधानी और न्यायिक संयम के साथ लागू किया जाना चाहिए, इसलिए रामकरण के मामले, आईएलआर (1953) 3 राज 798 को उपरोक्त संशोधन के साथ पढ़ा जाना चाहिए । तथापि, अमरसिंह के मामले, 1953 राज एलडब्ल्यू 365 में अपनाए गए तर्क को कोई अपवाद नहीं माना जा सकता है ।

(जोर दिया गया)

47. इस प्रकार पूर्ण न्यायपीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि वादी अवसर दिए जाने के बावजूद अभिवचनों और परिणामी मुद्दों के मद्देनजर उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो मामले को उसके साक्ष्य के अनंत काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को किसी न किसी स्तर पर साक्ष्य के अभाव में निर्णय लेना चाहिए । पूर्ण न्याय पीठ ने यह

विचार व्यक्त किया कि सामग्री के अस्तित्व का मतलब आवश्यक रूप से साक्ष्य का अस्तित्व नहीं होगा । यदि वाद का निर्णय उसके समक्ष मौजूद सामग्री पर साक्ष्य की कमी के बावजूद किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सि.प्र.सं. का आदेश 17 नियम 3 मामले को नियंत्रित करेगा ।

48. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त उक्ति *प्रकाश चंदर मनचंदा बनाम जानकी मनचंदा, (1986) 4 एससीसी 699*, के मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत प्रतीत होती है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में पाया:-

"6.यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां कोई पक्ष अनुपस्थित है, केवल नियम 2 के तहत आगे बढ़ने के लिए आदेश 17 (3) (ख) में उल्लिखित मार्ग है । इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, न्यायालय के पास नियम 2 के तहत आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसी तरह नियम 2 की भाषा जो अब है, यह भी स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि कोई भी पक्षकार उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय को आदेश 9 के तहत निर्देशित तरीकों में से एक में वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ना होगा । नियम 2 का स्पष्टीकरण न्यायालय को नियम 3 के तहत आगे बढ़ने का विवेकाधिकार देता है, भले ही कोई पक्ष अनुपस्थित हो, लेकिन यह विवेकाधिकार केवल उन मामलों में सीमित है जहां एक पक्ष जो अनुपस्थित है, ने कुछ साक्ष्य का नेतृत्व किया हो अथवा उनके साक्ष्य के अहम हिस्से की

जांच की हो । इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि किसी निश्चित तिथि पर कोई एक पक्ष अनुपस्थित रहता है और उस पक्ष के लिए उस तिथि तक किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, तो न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के तहत निर्धारित तरीकों में से किसी एक में आदेश 17 नियम 2 के अनुसार मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । इसलिए यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 और 3 में इस संशोधन के बाद कोई संदेह नहीं है और इसलिए किसी भी विवाद की कोई संभावना नहीं है । मामले के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि जब 30 अक्टूबर 1985 को वर्तमान मामले में जब मामला बुलाया गया था, तो प्रतिवादी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था । यह भी स्पष्ट है कि उस तारीख तक वादी का साक्ष्य दर्ज किया गया है लेकिन प्रतिवादी के लिए कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया था । प्रतिवादी को केवल इस तारीख या पहले की तारीख को शुरू करना था जब मामला स्थगित कर दिया गया था । इसलिए यह स्पष्ट है कि 30 अक्टूबर, 1985 की तारीख तक जब विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी का मामला समाप्त कर दिया था, तब तक प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं था । इसलिए मामले के इस दृष्टिकोण में आदेश 17 नियम 2 का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी लागू नहीं था । जाहिर तौर पर जब प्रतिवादी अनुपस्थित था आदेश 17 नियम 2 ने केवल न्यायालय को आदेश 9 के तहत प्रदान किए गए किसी भी तरीके से मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी ।

7. यह भी स्पष्ट है कि आदेश 17 नियम 3 जैसा कि यह है, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था क्योंकि उस तारीख को जब प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त किया गया था, कोई भी प्रतिवादी की

ओर से पेश नहीं हुआ था । मामले के इस दृष्टिकोण में इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि न्यायालय ने जब गुणागुण के आधार पर वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ा तो एक त्रुटि की थी । दुर्भाग्य से समीक्षा आवेदन पर भी, विद्वान विचारण न्यायालय आदेश 17 नियम 2 और 3 के बारे में विवाद में चला गया जो संशोधन से पहले मौजूद था और समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया और अपील पर, उच्च न्यायालय ने भी दुर्भाग्य से एक शब्द से सीमित अपील को खारिज कर दिया ।”

(जोर दिया गया)

49. इस प्रकार *प्रकाश चंदर मनचंदा* (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित उक्ति यह है कि साक्ष्य अभाव में भी नियम 3 के तहत आगे बढ़ना न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर होगा, लेकिन ऐसा विवेकाधिकार केवल उन मामलों में सीमित है जहां एक पक्ष जो विरोध कर रहा है उसने कुछ साक्ष्य का नेतृत्व किया है अथवा पर्याप्त भाग की जांच की है ।

50. आइए हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त उक्ति को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करें । मामले में, पहली बेदखली याचिका दायर किए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों से इनकार करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया । लिखित बयान के रिकॉर्ड में आने के बाद, वादी द्वारा आगे कोई सबूत नहीं दिया गया । जो कुछ भी अभिलेख में था वह वादपत्र में अभिवचनों के रूप में था । अतिरिक्त किराया नियंत्रक का विचार था

कि लिखित बयान के रिकॉर्ड में आने के बाद, यह वादी का कर्तव्य था कि वह मकान मालिक किरायेदार के संबंध को स्थापित या साबित करे और कोई सबूत पेश करने में विफल रहने के बाद, मुकदमा खारिज होने योग्य था और तदनुसार खारिज कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त किराया नियंत्रक के आदेश की व्याख्या या यूँ कहे कि आदेश 17 के नियम 3 के तहत एक आदेश के रूप में व्याख्या की और इसलिए, यह विचार किया कि मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों के संबंध में निष्कर्षों को गुणागुण के आधार पर कहा जा सकता है ।

51. हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में त्रुटि की कि अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को सि. प्र. सं. के आदेश 17 के नियम 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया आदेश कहा जा सकता है ।

52. सि.प्र.सं. के आदेश 17 के नियम 3 के तहत अदालतों को किसी पक्ष के व्यतिक्रम के गुणागुण पर वाद का फैसला करने की शक्ति एक कठोर शक्ति है जो निवारण के लिए असफल पक्ष के उपचार को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है । इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए । मामले की प्रगति से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए सहयोग करने की तैयारी के बिना भौतिक उपस्थिति गुण-दोष के आधार पर वाद का निर्णय लेने में कोई उपयोगी उद्देश्य

पूरा नहीं करती है और यह अभाव से भी बदतर है । किसी भी आकस्मिकता में, क्रमशः नियम 2 या 3 का सहारा लेने या व्यतिक्रम के बावजूद नियमित रूप से वाद पर निर्णय लेने के लिए स्थगन देने का विवेकाधिकार हमेशा न्यायालय के पास होता है । नियम 2 और 3 क्रमशः केवल प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं । गुणागुण के आधार पर वाद का निर्णय करने के लिए केवल नियम 3 में उल्लिखित शर्तों का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं होगा । गुणागुण पर निर्णय लेने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए, भले ही सामग्री की तकनीकी रूप से साक्ष्य के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है । कभी-कभी ऐसे मामलों में निर्णय अभिवचनों, दस्तावेजों और सबूत के बोझ के आधार पर हो सकता है । फिर भी, न्यायालय के लिए यह सराहनीय है कि वह निर्णय द्वारा यह इंगित करे कि निर्णय व्यतिक्रम के लिए है या गुणागुण के आधार पर है । नियम 3 द्वारा तय किए गए मामलों में या नियम 2 के स्पष्टीकरण में न्यायालय का एकमात्र विकल्प केवल गुणागुण पर निर्णय लेना नहीं है । यदि ऐसी व्याख्या दी जाती है, तो यह उस व्यक्ति के लिए एक अनुचित वरीयता होगी जो जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, उस व्यक्ति की तुलना में जो प्रस्तुत करता है लेकिन मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ है । 'आविर्भाव' और 'उपस्थिति' के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ हैं । वे व्यक्तिगत रूप से या मामले के संचालन के उद्देश्य से उचित रूप से अधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति का संकेत देते हैं । नियम 3 केवल तभी लागू होता है जब उपस्थिति

मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए होती है, लेकिन नियम 2 में उल्लिखित तीन तरीकों में से किसी एक में व्यतिक्रम किया जाता है या नियम 2 का स्पष्टीकरण उद्धरित किया जाता है। वे ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायालय के पास गुणागुण के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए कुछ सामग्री है न कि ऐसे मामले जहां निर्णय केवल व्यतिक्रम के लिए हो सकता है। यह क्रमशः नियम 2 और 3 के संयुक्त अध्ययन और स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। इस मामले में, इनमें से कोई भी शर्त मौजूद नहीं थी और निर्णय स्पष्ट रूप से व्यतिक्रम के लिए था। केवल नियम 2 लागू होता है। (देखें: *आर. रवींद्रन बनाम एम. राजमाणिकम, 2006 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 169*)

53. इस निर्णय के पैरा 8 में निर्दिष्ट किराया नियंत्रक द्वारा दिनांकित 27.01.1998 द्वारा पारित आदेश का भी एक अलग कोण है। आइए हम एक बार फिर किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को बारीकी से पढ़ें। आदेश दो भागों में है। पहले भाग में किराया नियंत्रक कहता है कि वादी का अधिवक्ता मौजूद है। फिर, वह यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि वादी के अधिवक्ता ने एक बयान दिया कि आज कोई गवाह नहीं आया है और न ही उन्हें बुलाया गया है। किराया नियंत्रक ने आगे कहा कि किसी भी आधार पर आगे के स्थगन के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। इसके बाद, वह कहता है कि वादी को अंतिम अवसर 09.09.1997 पर और उसके बाद 01.11.1997 पर दिया गया था। तथापि, वादी ने अपने गवाहों को

बुलाने की परवाह नहीं की । ऐसी परिस्थितियों में किराया नियंत्रक ने बेदखली याचिका की कार्यवाही बंद कर दी । किराया नियंत्रक द्वारा दिनांकित 27.01.1998 आदेश में उपयोग किए गए सटीक शब्द ये हैं: "इस प्रकार या.सा समाप्त कर दिया जाता है ।" आदेश के दूसरे भाग में, किराया नियंत्रक इसके बाद यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि चूंकि मकान मालिक-किरायेदार का संबंध विवाद में है और वादी इस तरह के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है, इसलिए उसे सबूत दर्ज करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने का कोई अच्छा कारण नहीं मिला । ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने बेदखली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि कहा जा सकता है कि वादी अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है । अंत में, उन्होंने पाया कि फाइल प्रेषित की जाए ।

54. मामले की सुनवाई के चरण में, सि.प्र.सं. का आदेश 17 लागू हुआ । उस आदेश के तहत स्थगित सुनवाई की तारीख पर, यदि कोई पक्ष अनुपस्थित था, तो न्यायालय या तो आदेश 9 के तहत कार्य करेगा या अन्यथा जैसा वह उचित समझेगा; अथवा यदि कोई पक्ष मौजूद था लेकिन उसने सबूत पेश नहीं किया, तो वह सबूत के लाभ के बिना वाद का तुरंत फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगा । यह अंतिम बात इस बात के समान है कि न्यायालय को यह कहना था कि वाद पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से साबित हुआ था या नहीं और तदनुसार डिक्री पारित करना था ।

55. विवादास्पद सवाल यह है कि क्या बेदखली याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया गया था, जो बर्खास्तगी निश्चित रूप से कार्यवाही के उसी कारण पर स्थापित होने पर एक नया वाद रोक देगी। जिन शब्दों को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उनका निश्चित रूप से मतलब योग्यता अथवा व्यतिक्रम पर बर्खास्तगी नहीं है। हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि आदेश को केवल इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि आदेश 17 के तहत आदेश संभवतः क्या हो सकता है और कुछ और नहीं। हम इस तरह के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं। आदेश का उद्देश्य व्यतिक्रम के लिए अथवा गुणागुण के आधार पर बर्खास्तगी नहीं था और इसका अर्थ इसके अलावा कोई अन्य नहीं लिया जा सकता है कि यह क्या था। यह सामान्य पदावली में है; कानूनी पदावली में नहीं और इसे इसके सामान्य अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि कार्यवाही बंद कर दी गई थी और वाद को लंबित नहीं माना जाएगा। बाद का विवरण अनावश्यक होगा यदि आदेश वाद के अंतिम निपटान में से एक था। आदेश का उद्देश्य वाद का अंतिम निपटान नहीं था। इसने केवल कार्यवाही को रोक दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 8 और आदेश 17 नियम 3 के उत्तर के अर्थ के भीतर वाद का अंतिम निर्णय नहीं है।

56. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है । इसलिए आक्षेपित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है । इसमें दो बातें जोड़ने की जरूरत नहीं है । सबसे पहले, हमने पूर्व-न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता या अन्यथा या उस मामले के लिए लंबित वाद में किसी अन्य विवादास्पद मुद्दे के सम्बन्ध में विरोधी दलीलों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है । दूसरा, इस निर्णय में कहा गया कुछ भी संबंधित प्रतिवादीगण को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय से अनुरोध करने से नहीं रोकेगा । इस तरह के आवेदन पर स्पष्ट रूप से इसके गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बारे में भी हमने कोई राय व्यक्त नहीं की थी । वाद को पुनर्जीवित किया जाता है ।

57. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा ।

58. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है ।

.....न्या.

(सुधांशु धूलिया)

.....न्या.

(जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली;

29 मार्च, 2023

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।